



PUTUSAN
Nomor 3840 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MASLIANA, bertempat tinggal di Desa Berunang Miri, Kota Baru, RT 3, RW 1, Kelurahan Berunang Miri, Kecamatan Parenggean, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edward Saragih, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Edward Saragih, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Suprpto Selatan, Perum. Griya Pinang Asri, Nomor 44, RT 54, RW 06, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

1. **KELOMPOK TANI “MARI BERTANI KANAAN”**, beralamat di Kelurahan Bejarau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Bendahara Kelompok Tani Mari Bertani Kanaan;
2. **SRIYANTO**, bertempat tinggal di SP. II H., RT 03, RW 01, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada L. Duliarmen P. Sinurat, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Arman Sinurat, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 69, Desa Terawan, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3840 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:

Tanah objek sengketa yaitu: tanah yang terletak di kiri dan kanan Jalan Logging PT INHUTANI III Km. 12 ke arah simpang lima, sekarang sebelah kanan Jalan PT Mustika Wijaya Indah Indhu Tani III, sebelah kiri Jalan PT TASK, Kelurahan Bajarau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang ± 1.800 depa lebar ± 1.400 depa dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu:

- Utara berbatasan dengan jalan masyarakat;
- Timur berbatasan dengan Jalan PT TASK;
- Selatan berbatasan dengan hutan;
- Barat berbatasan dengan Jalan PT Mustika Wijaya Indah Indhu Tani III;

Sekarang:

- Utara berbatasan dengan PT MAKIN Group;
 - Timur berbatasan dengan Jalan PT TASK;
 - Selatan berbatasan dengan lahan masyarakat;
 - Barat berbatasan dengan Jalan PT Mustika Wijaya Indah Indhu Tani III;
3. Menyatakan bahwa penyerobotan, penguasaan atau penempatan tanpa hak atas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tanah milik Penggugat (Masliana) adalah cacat hukum dan atau batal demi hukum dan karenanya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3840 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sangat merugikan Penggugat (Masliana);
5. Menyatakan benar Penggugat (Masliana) adalah pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang terletak di kiri dan kanan Jalan Logging PT INHUTANI III Km. 12 ke arah simpang lima, sekarang sebelah kanan Jalan PT Mustika Wijaya Indah Indhu Tani III, sebelah kiri Jalan PT TASK, Kelurahan Bajarau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ukuran panjang ± 1.800 depa lebar ± 1.400 depa dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu:

- Utara berbatasan dengan jalan masyarakat;
- Timur berbatasan dengan Jalan PT TASK;
- Selatan berbatasan dengan hutan;
- Barat berbatasan dengan Jalan PT Mustika Wijaya Indah Indhu Tani III;

Sekarang:

- Utara berbatasan dengan PT MAKIN Group;
 - Timur berbatasan dengan Jalan PT TASK;
 - Selatan berbatasan dengan lahan masyarakat;
 - Barat berbatasan dengan Jalan PT Mustika Wijaya Indah Indhu Tani III;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun juga atau mengganti harga atas tanah sebesar Rp21.450.000.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah). Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini dapat dilaksanakan;
 7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya ganti rugi materiil maupun imateriil yang jumlahnya sebesar Rp1.277.200.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3840 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak berdasar;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Spt, tanggal 11 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik tanah yang sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.890.000,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 18/PDT/2023/PT PLK, tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Spt *juncto* Nomor 18/PDT/2023/PT PLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3840 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor: 18/PDT/2023/PT PLK, tanggal 15 Maret 2023 yang dimohonkan kasasi;

Mengadili sendiri:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN Spt, tanggal 11 Januari 2023;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam sengketa ini dalam tingkat pertama, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 April 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dasar kepemilikan, sehingga penguasaan Para Tergugat bukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa objek yang diklaim oleh Penggugat ternyata berbeda lokasi dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3840 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MASLIANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MASLIANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3840 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001